

《[문제1] 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 `이의가 있는 경우 행정심판법 제27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.`라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직기강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 해임처분취소소송의 계속 중 乙이 정년에 이르게 된 경우, 乙에게 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지 여부를 검토하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 해임처분취소소송 계속 중 정년에 도달한 공무원의 협의의 소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 공무원 乙은 해임처분에 대하여 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였으나, 소송 계속 중 정년에 이르게 되었다. 쟁점으로 <乙이 정년에 도달한 이후에도 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 해임처분취소소송의 계속 중 乙이 정년에 이르게 된 경우, 乙에게 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지 여부를 검토한다.

II. 공무원의 신분 상실 및 정년 도달과 협의의 소의 이익에 관한 법리

1. 협의의 소의 이익과 행정소송법 제12조 제2문

(1) 협의의 소의 이익의 의미

- 원고가 청구하는 판결을 통하여 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 필요성을 의미하며, 소송계속 중 사정변경으로 목적 달성이 불가능해진 경우 원칙적으로 소의 이익은 소멸한다.

(2) 제12조 제2문의 보충적 구제

- 처분의 효력이 소멸한 뒤에도 처분의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소를 제기할 수 있다고 규정하여, 사실상 원직복직이 불가능하더라도 부수적인 법률상 이익이 있다면 소의 이익을 예외적으로 인정하고 있다.

2. 정년 도달 시 소의 이익에 관한 판례의 태도

(1) 소급 급여 및 퇴직급여 등 재산상 이익의 회복

- “대법원”은 공무원이 위법한 면직(해임 등)처분으로 인하여 신분상·재산상 불이익을 입은 경우, 처분 당시로 소급하여 법적 상태를 회복할 필요가 있다면 단순히 신분이 상실되었다는 사유만으로 소의 이익이 없다고 할 수 없다고 판시한다. 따라서 정년 도과로 원직복직은 불가능하더라도 처분이 취소되면 해임 시부터 정년까지의 기간 동안 받지 못한 급여 상당액(보수)을 청구할 수 있고, 공무원연금법상 퇴직급여 등의 감액 불이익을 방지할 수 있으므로 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다.

(2) 행정처분의 공정력과 민사소송과의 관계

- 공무원의 해임은 행정처분이므로 공정력(구성요건적 효력)이 발생한다. 따라서 乙이 국가를 상대로 미지급 급여를 청구하는 당사자소송이나 민사소송을 제기하더라도, 선행 해임처분이 취소소송을 통해 취소되지 않는 한 수소법원은 처분의 위법성을 스스로 판단하여 급여 지급 판결을 내릴 수 없다. 그러므로 乙은 급여 청구의 전제로서 반드시 취소소송을 제기하여 해임처분의 공정력을 제거하여야 하므로 소의 이익이 명백히 인정된다.

III. 사안의 적용

1. 원직복직 불능과 급여 청구권의 회복 가능성

(1) 원직복직의 불가능성

- 乙은 소송 계속 중 정년에 도달하였으므로 법원이 해임처분을 취소하는 판결을 내리더라도 다시 공직으로 복귀하는 원직복직의 목적은 달성할 수 없다.

(2) 소급 급여 상당액 청구권의 확보

- 해임처분이 취소되면 해임 시로 소급하여 공무원의 신분이 회복된다. 따라서 乙은 해임일인 2014년 2월경부터 자신의 정년 도달일까지의 기간 동안 정상적으로 근무하였다면 지급받을 수 있었던 급여 상당액(보수) 및 퇴직급여 감액분 등의 재산적 이익을 확보할 수 있는 법적 지위를 얻게 된다.

2. 해임처분의 공정력 제거의 필요성

(1) 공정력의 작용

- 乙에게 가해진 해임처분은 유효한 행정처분이므로 공정력이 존재한다. 이 처분이 취소되지 않는 한, 다른 소송 절차에서 해임처분의 효력을 스스로 부정하여 급여 청구를 인용할 수 없다.

(2) 선결문제 해결을 위한 취소소송의 필요성

- 乙이 미지급 보수 등을 국가로부터 정상적으로 지급받기 위해서는 이 법원에 제기된 취소소송에서 해임처분의 공정력을 깨뜨려야만 한다. 따라서 乙에게는 해임처분 취소소송의 본안판결을 받아낼 실질적인 구제의 필요성이 인정된다.

IV. 결론

- 사안에서 공무원 乙이 소송 계속 중 정년에 이르게 되어 원래의 공무원 신분으로 원직복직하는 것은 물리적으로 불가능해졌다. 그러나 해임처분이 취소됨으로써 해임일부터 정년 도달일까지의 소급 보수(급여)를 청구할 수 있고 공무원연금법상의 불이익을 배제할 수 있는 구체적인 법률상 이익이 엄연히 존재한다. 더욱이 해임처분의 공정력 때문에 乙은 취소소송을 거치지 않고서는 미지급 급여를 실질적으로 반환받을 수 없다. 따라서 乙에게는 해임처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익(법률상 이익)이 명백히 인정되므로, 법원은 소를 각하해서는 안 되며 본안 심리를 통해 해임처분의 위법성 여부를 규명하여야 한다.